

시정요구 및 통보

1. 제 목 : 산재 병가자 보수 지급 부적정

2. 관계기관 : ☆☆병원

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 직원 개개인의 생활 안정과 삶의 질 향상을 위해 다양한 복리후생 제도를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제28조(병가)에 따르면 직원은 업무상 상병에 의한 병가를 최대 180일까지 사용할 수 있으며, 같은 규정 제33조(휴가기간중의 보수)에 따르면 업무상 상병에 의한 휴가기간은 유급으로 하도록 규정하고 있습니다.

또한 공단 「복리후생규정」 제14조(재해보상)에 따르면 직원의 업무상 재해보상에 관하여 동 규정에 정하지 아니한 사항은 산업재해보상보험법 등 관련법령에서 정하는 바에 따르도록 되어 있으며, 「산업재해보상보험법」 제52조(휴업급여)에 따르면 휴업급여는 업무상 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 근로자에게 요양으로 취업하지 못한 기간에 대하여 지급하되, 1일당 지급액은 평균임금의 100분의 70에 상당하는 금액으로 하도록 규정하고 있습니다.

따라서 공단 노무부서는 업무상 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 직원이 「산업재해보상보험법」에 의거한 절차에 따라 산업재해로 승인받아 휴업급여를 직접 청구·수령하는 경우에는, 해당 기간 동안의 급여지급을 중지하거나 기 지급한 급여액 중 평균임금의 100분의 70을 초과하는 금액을 환수하는 등 관련 법령 및 규정에 맞게 보수가 지급될 수 있도록 적절한 조치를 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공단의 2016.08.01. 이후 산재 병가자 보수 지급현황을 확인한 결과, ☆☆병원 소속 직원이 2016.4.13.~2016.06.07. 업무상 상병으로 인한 병가기간 동안 급여 전액을 수령한 후 2017.07.07. 근로복지공단으로부터 산업재해로 승인을 받아 휴업급여 ##원을 수령하였음에도 불구하고, 감사일 현재까지 해당 직원으로부터 중복 지급액에 대한 회수가 이루어지지 않은 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

☆☆병원은 감사결과를 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ☆☆병원장은

- 산재 병가자에게 중복 지급된 보수 ##원에 대해 조속히 회수하시기 바라며,(시정)
- 산재 병가자 보수 지급 시 관련 법령에 따른 급여지급 내역을 확인하여 중복 지급이 발생하지 않도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

시정·주의요구 및 통보

1. 제 목 : 맞춤형 복지제도 운영 부적정

2. 관계기관 : ★★실(▲▲부)

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 직원의 생활 안정과 삶의 질 향상을 위해 예산 범위 내에서 복지점수를 부여한 후, 본인의 선호 및 선택에 따라 복지점수를 사용하게 하는 맞춤형 복지제도를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「맞춤형 복지제도 운영업무 처리지침」 제5조(적용기간)에 따르면 맞춤형 복지제도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 적용되며, 제7조(복지점수 배정)에 따라 근속기간별로 [표]와 같이 직원들에게 복지점수를 배정하여 운영하고, 해당년도 사용 후 남은 복지점수는 다음 연도로 이월하거나 청구할 수 없도록 규정하고 있습니다.

[표] 복지점수 배정 기준

근속기간	복지점수	비고
1년 이상 ~ 6년 미만	##점	1점=1천원
6년 이상 ~ 11년 미만	##점	
11년 이상 ~ 16년 미만	##점	
16년 이상 ~ 21년 미만	##점	
21년 이상	##점	

또한 공단은 직원 만족도 제고를 위하여 신용카드사 및 시스템 운영업체와 계약을 체결하여 복지제도를 운영하고 있으며, 직원이 복지카드 사용 건을 복지점수로 차감 처리하기 위해서는 시스템 운영업체의 복리후생관에 접속하여 차감신청을 하거나, 소명이 필요한 사용 건은 복리후생관에서 소명신청 후 사용일 3